

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1256/2530

นายพรชัย ธนาวิโชติ

โจทก์

นางมันทนา เชาวณสมิทธิ กับพวก

จำเลย

นางมันทนา เชาวณสมิทธิ จำเลยที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 23

ความว่า จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาการวางเงินหรือหลักประกัน ในการทะเลาะการบังคับในระหว่างฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ไม่มีเหตุให้ขยายระยะเวลาการวาง เงินหรือหลักประกันตามคำร้อง ยกคำร้อง

จำเลยที่ 1 เห็นว่า คำสั่งของศาลชั้นต้นยังคลาดเคลื่อนอยู่เนื่องจากระยะเวลา ตามที่ศาลชั้นต้นกำหนดให้จำเลยที่ 1 นำหลักประกันมาวางต่อศาลภายใน 15 วันนั้น น้อยเกินไปยากที่จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นคนยากจนอนาถาจะจัดหามาได้ทัน จึงขอศาล ฎีกาได้โปรดมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลชั้นต้น และอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการวาง เงินหรือหลักประกันออกไปในระหว่างการอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ยกคำร้องขอ ดำเนินคดีอย่างคนอนาถาสำหรับค่าเสียหายที่จะต้องนำมาวางเป็นหลักประกันในการ ทะเลาะการบังคับในระหว่างฎีกาด้วย

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 189 แผ่นที่ 2)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยทั้งสองและบริวารออกไปจากทรัพย์สินพิพาท ห้ามเข้าเกี่ยวข้องต่อไป และให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์จำนวน 8,000 บาท กับให้ใช้ค่าเสียหายนับแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2525 เป็นต้นไป ในอัตราเดือน ละ 3,500 บาท จนกว่าจำเลยทั้งสองและบริวารจะออกไปจากทรัพย์สินพิพาท

จำเลยที่ 1 ฎีกา โดยได้รับอนุญาตให้ฎีกาอย่างคนอนาถาร่วมกับยื่นคำร้องขอ
ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ศาลฎีกามีคำสั่งว่า ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับค่า
เสียหายที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นับถึงวันทราบคำสั่งนี้ และค่าเสีย
หายต่อไปอีก เป็นเวลา 1 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด
ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามิฉะนั้นให้ยกคำร้อง (อันดับ 161,161
แผ่นที่ 7,180)

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาสำหรับค่าเสียหายที่จะต้องนำ
มาวางเป็นหลักประกันในการทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยก
คำร้อง (อันดับ 182)และในวันเดียวกันจำเลยที่ 1 ได้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลา
การวางเงินหรือหลักประกันในการทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกาศาลชั้นต้นมีคำสั่ง
ยกคำร้องดังกล่าว (อันดับ 183)

จำเลยที่ 1 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 187)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คำร้องขอขยายระยะเวลาการวางหลักประกันของจำเลยที่ 1
อ้างแต่เพียงว่า จำเลยที่ 1 เป็นคนยากจนไม่มีทรัพย์สิน มีไข้พฤติการณ์พิเศษที่จะ
ขยายระยะเวลาให้ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 23 ที่ศาล
ชั้นต้นไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาแก่จำเลยที่ 1 จึงชอบแล้ว ให้ยกคำร้องค่าคำร้อง
เป็นพับ

พิจารณาแล้ว คำร้องขอขยายระยะเวลาการวางหลักประกันของจำเลยที่ 1
อ้างแต่เพียงว่า จำเลยที่ 1 เป็นคนยากจนไม่มีทรัพย์สิน มีใช้พฤติการณ์พิเศษที่จะ
ขยายระยะเวลาให้ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 23 ที่ศาล
ชั้นต้นไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาแก่จำเลยที่ 1 จึงชอบแล้ว ให้ยกคำร้องค่าคำร้อง
เป็นพับ

(สมฤทธิ์ ไชยศิริ-มาโนช เพียรสนอง-สินวล คงลาม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ